

【제 목】 : 질병휴직 관리기준 개선필요(권고)

【내 용】

- 우리 원 임직원은 『인사규정』 제68조 및 『임직원 복무 운영 가이드』에 따라 신체·정신상의 장애로 장기요양이 필요한 경우 최소 3개월 부터 최대 1년 이내(1년 범위에서 연장가능)까지 질병휴직을 신청할 수 있으며,
- 인재경영실은 휴직자 복무준수 서약서 및 진단서를 받아 확인 후 질병휴직을 승인하는 업무를 수행하고 있고,
- 『보수규정』 제8조에 따라 질병휴직으로 휴직한 임직원에 대하여 최대 2년의 한도 내에서 보수를 지급하고 있다.

☞ 참고자료: 【인사규정】

제68조(휴직) ① 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다.

1. 「병역법」에 따라 군복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 경우에는 제대 후 복귀일까지
2. 업무상 재해로 180일 이상의 병가를 사용한 후에도 업무를 담당할 수 없을 경우에는 「산업재해보상보험법」에 따른 산재요양승인기간 종료 시까지
3. 신체·정신상의 장애로 장기요양이 필요한 경우에는 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장(생략)

☞ 참고자료: 【보수규정】

제8조(휴직자의 보수) ① 「인사규정」 제68조제1항제2호에 따른 업무로 인하여 휴직한 자의 보수에 관하여는 「산업재해보상보험법」의 휴업급여 보상에 따라 처리한다.

- ② 업무와 관련 없는 신체·정신상의 장애로 인하여 휴직한 자에 대하여는 **최대 2년의 한도 내에서 보수를 지급**한다. 이 경우, 휴직기간이 1년 이하인 직원에 대하여는 기본급 및 기본연봉 월액의 100분의 70, 휴직기간이 1년 초과 2년 이하인 직원에 대하여는 기본급 및 기본연봉 월액의 100분의 50에 해당하는 금액을 각각 지급한다.(생략)

가. 질병휴직 종료 후 병가 연속 사용에 관한 사항

- 『임직원 복무운영 가이드』에 따르면 질병휴직 후 복직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직사유의 소멸 시 가능한 것으로,
 - 질병휴직 기간 만료 시 동일사유로 연속하여 일반병가를 사용할 수 없도록 하여야 하나, 복직하여 정상근무를 하던 중 동일질병 또는 부상 재발 시에는 가능한 것으로 되어 있으며,
 - '20. 2월 동 가이드 개정 시 휴직과 휴직 또는 휴직과 연가 사이 실제 출근이 발생하지 않는 경우 병가 사용을 불가토록 하였다.
- 그런데 【표 1】과 같이 질병휴직 종료 다음날 하루의 연가를 사용하고 연가 다음날부터 질병휴직과 동일 사유로 연속하여 병가를 사용한 사례를 확인하였다.

【표 1】 질병 휴직 종료 후 동일사유로 병가 연속 사용

근무일자	근태구분	직번	질병명
~2019-06-05 *06-06: 현충일	질병휴직	*****	◇◇
2019-06-07	연가		-
2019-06-10 ~ 2019-06-28	일반병가		◇◇
2019-07-02 ~ 2019-07-09	연가		-
2019-07-10 ~ 2019-07-26	일반병가		◇◇
2019-07-29	연가		-
2019-07-29	일반병가		◇◇
2019-07-30 ~ 2019-08-18	연가		-
2019-08-19~	질병휴직		◇◇

- 동 사례의 경우 휴직 후 병가를 바로 연속으로 사용한 점에서 이전 휴직의 질병이 완쾌되었다고 볼 수 없고, 정상근무 중 동일 질병이 재발되었다고 판단하기에 정상근무의 기준이 모호한 상황이다.
- 다만, 인재경영실에서는 '20. 2월 가이드를 개정하여 휴직 종료 후 실제 출근이 없을 시 병가사용 불가하다는 기준을 추가하였으나, 몇 시간, 하루·이틀 출근 후 병가사용 등 휴직종료 후 병가를 바로 사용할 수 있는 정상적인 실제 근무로 판단하기에는 그 기준이 미흡한 점이 있다.
- 따라서 질병휴직 종료 후 병가사용 가능한 정상근무의 기준을 보다 실질적인 근무일수로 판단할 수 있는 기준을 정할 필요가 있다.

나. 질병휴직 진단서 적용 기준일에 관한 사항

- 진단서에는 질병으로 인해 필요한 요양기간이 명시되어 있고 해당 기간의 시작일에 대한 기준은 『의료법』 제9조에 따라 발병일 또는 진단일을 그 기준일로 하되, 소견내용에 '수술일로부터', '진료일로부터' 등 명시되어 있는 경우에는 명시된 일자를 시작 기준일로 판단하여야 할 것이다.

☞ 참고자료: 【의료법 시행규칙】

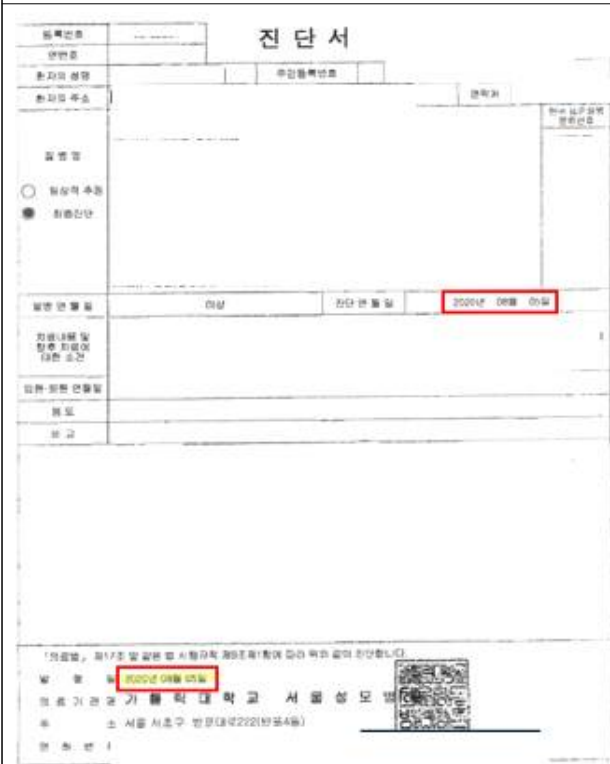
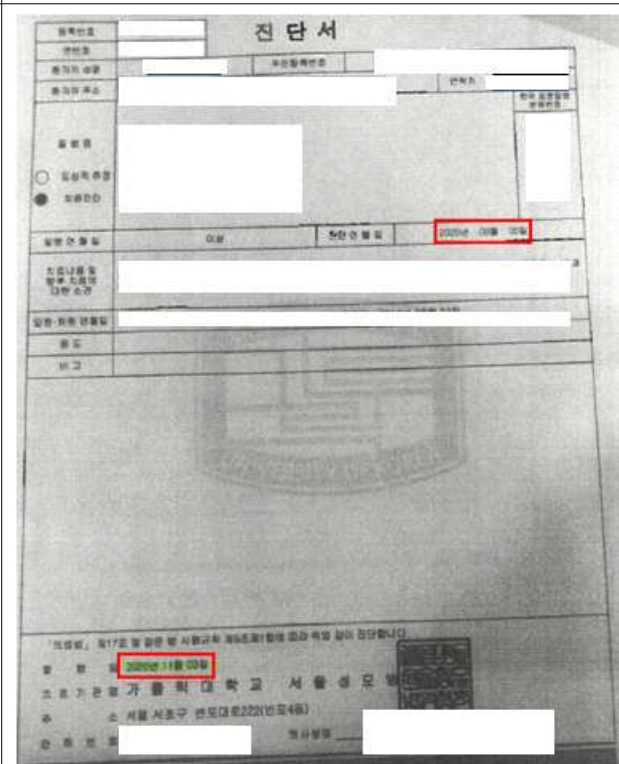
제9조(진단서의 기재 사항) ① 법 제17조제1항에 따라 의사·치과의사 또는 한의사가 발급하는 진단서에는 별지 제5호의2서식에 따라 다음 각 호의 사항을 적고 서명날인하여야 한다.

1. 환자의 성명, 주민등록번호 및 주소
2. 병명 및 「통계법」 제22조제1항 전단에 따른 한국표준질병·사인 분류에 따른 질병분류기호
- 3. 발병 연월일 및 진단 연월일**
4. 치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견
5. 입원·퇴원 연월일

(이하 생략)

- 그런데 【그림 1】 과 같이 질병휴직 2차 연장 시 발급받은 진단서가 1차 연장 진단서와 동일한 진단일이고 소견내용에 별다른 기준일이 없음에도 발행일을 기준으로 휴직 연장이 승인된 사례를 확인하였다.
- 다만, 해당 진단서는 부상병내역 일부가 1차 연장 진단서와 달라 새 진단으로 판단할 수는 있으나, 서류 출력 시마다 달라지는 발행일을 기준으로 휴직 인정기간을 산정하는 것은 부적정하다.

【그림 1】 질병 휴직 연장 시 진단서 발급 내역

질병휴직 1차 연장	질병휴직 2차 연장
진단일: 2020.8.5.	진단일: 2020.8.5.
발행일: 2020.8.5.	발행일: 2020.11.3.
	

다. 질병 재휴직에 관한 사항

- 감사 대상기간 동안 2년 이상 질병휴직 현황을 점검한 결과, 【표 2】와 같이 질병휴직 2년 종료 후 부상병이었던 질병을 사유로 새 질병휴직을 부여받은 사례를 확인하였으나,
- 부상병도 질병휴직을 사용했던 사유로 판단하여야할 것이고, 상병 코드가 다른 유사 상병이나 주상병에 따라 일반적으로 발생하는 부상병 등 새로운 질병으로 판단할 수 있는 기준이 부재한 실정이다.

【표 2】 질병 휴직기간별 질병 내용

휴직기간		주상병	부상병
2년	2018.12.~2019.6. (약 6개월)	◇◇	○○
	2019.8.~2021.2. (약 1년6개월) *연장포함	◇◇	◆◆ ●● ⋮
6개월	2022.10.~2022.3. (약 6개월)	◆◆	●●

- 따라서 새 질병휴직 승인검토 시 이전 휴직 질병과의 유사성 판단을 위해 전문가 자문 등 보다 전문적이고 객관적인 판단 방안을 마련할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 질병휴직 관련 기준 개선, 승인절차 강화 필요성 등에 대해 공감 하였으며, 『임직원 복무 운영 가이드』에 관련 기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 걱정한 질병휴직 관리를 위해 질병휴직 종료 후 병가사용이 가능한 정상근무의 기준을 구체화하고, 진단서는 진단서 발행일이 아닌 진단일자로 하며, 질병휴직 승인검토 시 전문가 자문 절차를 거치는 등 『임직원 복무 운영 가이드』를 개정하시기 바랍니다. (권고)